



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMMAD ADIB GHAFARI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 21 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Delima IV Gang 6 No. 83 RT.12 RW.06
Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit.
Kota Jakarta Timur - Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Hakim Ketua Majelis telah memberitahukan haknya untuk bisa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 617/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Tim tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada ditahanan dengan perintah tetap ditahan, dan denda senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna biru.
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman video dan screenshot foto asusila.
 - 1 (satu) buah baju seragam osis.
 - 1 (satu) buah baju seragam pramuka.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna putih dengan nomor IMEI 359168075683476.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang menyatakan tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



DAKWAAN;

-----Bahwa terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI dalam kurun waktu bulan mei sampai dengan bulan juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di SMAN 91 Jakarta yang beralamat di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA pada saat kelas 1 SMA berpacaran dengan kakak kelasnya yaitu Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI selama empat bulan sejak dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, pada saat pacaran tersebut anak Saksi dengan terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI melakukan oral sex dan di video menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna putih dan dengan nomor handphone 081283363213.
- Bahwa jika Anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA tidak mengikuti kehendak terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI maka anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA mendapatkan ancaman dan kekerasan fisik. Kemudian sekitar bulan Juli 2022 anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI karena anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA menolak ajakan terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI untuk berhubungan badan dengan anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA.
- Kemudian sekitar bulan bulan Juni-Juli 2022 di Belakang sekolah di SMAN 91 Jakarta di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur di warung sekolah, Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI bersama-sama Saksi MOHAMMAD HILMI FAWAAZ, Saksi ARRIEL FEBRIANSYAH, Saksi ARKAN, dan Saksi AKBAR berkumpul kemudian Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI mengirimkan foto sekitar 65 dan video sekitar 15 video yang ada muatan asusila yaitu oral sex dan foto telanjang anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA dengan seorang laki-laki yaitu terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI lewat aplikasi whatsapp dengan nomor 081283363213 kepada saksi

Halaman 3 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD HILMI FAWAAZ 085717766138. kemudian Saksi MOHAMMAD HILMI FAWAAZ diminta untuk menyimpan di Goggle Drive, setelah sudah disimpan di Google Drive, Saksi MOHAMMAD HILMI FAWAAZ diminta mengirimkan kepada Saksi ARRIEL FEBRIANSYAH, Saksi ARKAN, dan Saksi AKBAR lalu Saksi MOHAMMAD HILMI FAWAAZ mengirimkan lewat whatsapp ke Saksi ARKAN dan Saksi AKBAR. Tidak lama kemudian, Saksi MOHAMMAD HILMI FAWAAZ mengunci link di google drive lalu saksi AKBAR menanyakan lewat whatsapp ke Saksi MOHAMMAD HILMI FAWAAZ *"koq linknya atau gogle drive tidak bisa dibuka mi"* kemudian seminggu setelah itu Saksi MOHAMMAD HILMI FAWAAZ menghapus google drive serta menghapus juga file foto dan video yang dikirim terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI dan Saksi MOHAMMAD HILMI FAWAAZ juga menghapus kiriman link atau Google Drive ke saksi ARKAN dan saksi AKBAR.

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI juga mengirimkan foto dan video asusila anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA kepada saksi ANJAR secara cuma-cuma untuk dilihat oleh saksi ANJAR. Kemudian Sekitar bulan Mei - Juni 2023 di SMAN 91 Jakarta yang beralamat di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, yang diberitahukan oleh Saksi MOHAMMAD RAKA FIRMANSYAH Sebagai Anggota Osis yang berisi *'hey mi sudah tau lom skandalnya CELENA NAYLA SHAFWA di Twitter'*, Saksi MOHAMMAD HILMI FAWAAZ jawab *"belum dan emang ada apaan sih, emangnya sudah viral banget dan koq sudah tersebar, perasaan gua sudah hapus video lama "* dan dijawab *"gak tau mi tiba-tiba ada diberanda di Twitter"*

- Kemudian pada sekitar bulan Mei 2023, Saksi ALIA NURUL FATIAH melihat ada postingan di Aplikasi Twitter dengan link https://twitter.com/adellahot?t=uKMoJPDwyeod_Ryxqlq3p_Q&s=09 dengan nama akun @Adellahot berupa video bermuatan asusila atau pornografi yang dalam video tersebut adalah Anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA yang merupakan adik kandung Saksi ALIA NURUL FATIAH sendiri yang bernama anak Saksi CELENA NAYLA SAHFWA. Akan tetapi Saksi ALIA NURUL FATIAH masih tidak percaya dengan postingan video di aplikasi twitter tersebut, setelah Saksi ALIA NURUL FATIAH amati bahwa benar dalam video di aplikasi twitter tersebut adalah anak Saksi CELENA NAYLA SAHFWA, karena Saksi ALIA NURUL FATIAH melihat nama seragam sekolah anak Saksi CELENA NAYLA SAHFWA.

Halaman 4 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI mengakibatkan anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA malu, dikeluarkan dari sekolah dan membuat keluarga dari anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA juga malu dengan tersebarnya foto dan video Assusila atau pornografi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi (acharge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NURDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, yang terjadi dalam bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur yang dilakukan Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI dan korbannya adalah anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 di rumah Saksi Komplek DKI Pondok Kelapa RT. 015 RW. 002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Anak Saksi yang bernama ALIA NURUL FATIAH, memberitahu Saksi, kalau ada dalam twitter di akun @adellahot, ada video asusila atau oral sex CELENA NAYLA SHAFWA dengan laki-laki yang tidak kelihatan mukanya;

- Bahwa setelah mengetahui hal itu, Saksi langsung menanyakan kepada anak Saksi yang bernama CELENA NAYLA SHAFWA, apa benar itu video kamu, di jawab sama anak Saksi iya benar itu video Saksi, terus anak Saksi yang bernama CELENA NAYLA SHAFWA menceritakan bahwa:

Awalnya anak Saksi (CELENA NAYLA SHAFWA) pada saat kelas 1 SMA berpacaran dengan Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI selama empat bulanan dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan

Halaman 5 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022, pada saat pacaran tersebut anak Saksi dengan Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI melakukan oral sex dan di videoin atau direkam karena kalau anak Saksi tidak mengikuti ke inginan terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI anak Saksi di jedotin jidatnya dan sering dipukulin badannya;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2022 anak Saksi (CELENA NAYLA SHAFWA) memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan anak Saksi, tapi anak Saksi menolak. Setelah kejadian itu ada di twitter di akun @adellahot tentang adanya video asusila CELENA NAYLA SHAFWA dengan laki-laki yang tidak kelihatan mukanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA malu, dikeluarkan dari sekolah dan membuat kami sekeluarga dari anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA juga malu dengan tersebarnya foto dan video Assusila atau pornografi anak Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan kemudian Saksi melaporkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindak lanjuti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi CELENA NAYLA SHAFWA, adalah Saksi Anak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan terjadi dalam kurun waktu bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pelakunya adalah Anak saksi (CELENA NAYLA SHAFWA) dengan Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI;
- Bahwa waktu kejadiannya Anak saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai Pelajar di SMAN 91 Jakarta, di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa sarana komunikasi yang Anak saksi miliki dan penggunaan sehari-hari berupa: HP: 081288819341. Whatsapp: 081288819341;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui media /sarana apa yang digunakan Terdakwa menyebarkan video porno tersebut, yang pasti

Halaman 6 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video tersebut sudah beredar Twitter dengan nama akun @Adellahot, dengan link https://twitter.com/adellahot?t=uKMoJPDwyeodRyxqlq3p_Q&s=09 ;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan pelapor atas nama NURDIANSYAH, karena Pelapor tersebut adalah ayah kandung Anak saksi sendiri;

- Benar pada hari Minggu sekitar bulan Juli 2022 yang lalu, Anak saksi di beritahu oleh teman bahwa ada video yang berisi muatan kesusilaan Anak Saksi yang tersebar Link Google drive, namun saat itu Anak Saksi tidak berani melihat video tersebut, tapi kemudian Anak Saksi melihat juga video tersebut di twitter;

- Bahwa melalui akun twitter kakak Anak Saksi yang bernama ALIA NURUL FATIAH dan sudah dilihat banyak orang Anak Saksi malu dan merasa tidak kuat lagi, maka pada bulan Mei 2023 Anak Saksi memberanikan diri bercerita ke orang tua Anak Saksi yaitu ibu Anak Saksi tentang adanya video yang beredar tersebut dan selain bercerita tentang adanya video tersebut, Anak Saksi juga menceritakan tentang perlakuan Terdakwa kepada Anak Saksi yang menerima perlakuan kekerasan oleh Terdakwa, antara lain dipukul Terdakwa jika Anak Saksi menolak keinginan untuk oral sex dan Terdakwa mengancam akan memutuskan hubungan, Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminta penjelasan kenapa Anak Saksi diharuskan membayar uang Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah),- sebagai ganti biaya pacaran selama ini, di rumahnya Anak Saksi bertemu dengan ibunya Terdakwa, untuk menjelaskan masalah tersebut. dan Terdakwa membuang tas Anak Saksi dan melontarkan kata-kata kotor, kemudian Terdakwa menjedotkan kepalanya ke kepala Anak Saksi, sehingga kepala Anak Saksi memerah;

- Bahwa bermula saat anak saksi diajak ke rumahnya Terdakwa mengajak Anak saksi kekamarnya tiba tiba membuka celananya dan menunjukkan alat kelaminnya dan memaksa Anak saksi untuk melakukan oral sex dan ketika Anak saksi menolak, Terdakwa memaksa dan kadang sampai memukul Anak Saksi, kemudian Terdakwa memfoto dan langsung memvideokan yang berisi konten kesusilaan antara Anak saksi dengan Terdakwa, jika Anak saksi tidak mau melakukan sesuai keinginan Terdakwa, maka Video ini akan di-share, begitulah Anak saksi selalu menerima ancaman dan kekerasan Fisik dari Terdakwa;

- Bahwa selain mengambil Foto-foto dan Video yang berisi konten bermuatan kesusilaan antara Anak saksi dengan Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu Hp IPHONE 7, Terdakwa juga memaksa Anak saksi berfoto-foto dan membuat video Anak saksi melakukan sex sendiri, lalu dikirimkan kepada Terdakwa;

- Bahwa yang menyebarkan Foto atau Video yang bermuatan kesusilaan antara Anak saksi dengan Terdakwa, adalah Terdakwa;

- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui media /sarana apa yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya, namun sebelumnya Anak saksi diberitahu oleh saksi MOHAMMAD HILMI melalui komunikasi Video Call Whatshapp, percakapan tersebut sempat Anak saksi rekam bahwa saksi MOHAMMAD HILMI menceritakan, bahwa pada saat di kantin sekolah saksi MOHAMMAD HILMI disuruh Terdakwa membuat Link Google Drive sarana untuk menyebarkan Video kesusilaan milik Anak saksi dengan Terdakwa, dan saat ini video tersebut sudah beredar Twitter dengan link <https://twitter.com/adellahot?t=uKMoJPDwyeodRyxqlq3pQ&s=09> dengan nama pemilik akun @Adellahot;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan membuat video Anak Saksi tersebut kurang lebih sebanyak 15 kali, yang mana video tersebut akhirnya beredar luas sampai saat ini;

- Bahwa Anak saksi tidak tahu persis apa tujuan Terdakwa menyebarkan video Anak Saksi bermuatan asusila tersebut, apa karena Anak Saksi selalu menolak dan tidak mau diajak berhubungan badan sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan tega menyebarkan video bermuatan kesusilaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ALIA NURUL FATIAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari Anak saksi bernama CELENA NAYLA SHAFWA, yang mengetahui kalau di Twitter ada video Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA melakukan oral sex terhadap laki-laki yang tidak tampak wajahnya, sedangkan yang melaporkan perkara pidana mentransmisikan dokumen elektronik tersebut adalah Ayah kandung Saksi atau Anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA;

- Bahwa tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan terjadi bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di Jln. Lembah Lontar No. 11 Kelurahan Pondok

Halaman 8 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbannya adalah adik kandung saksi yang bernama Anak CELENA NAYLA SHAFWA dengan kerugian yang saksi tahu secara IMATERIL, yaitu Mental Psikis, dan nama baik keluarga Saksi;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Entrylevel di SHOPEE pada tanggal 19 Mei 2023 tugas dan tanggung jawab ke manager, sarana komunikasi yang Saksi miliki dan biasa Saksi pergunakan sehari-hari berupa: HP 087875098457 terhubung dengan Whatssap. Instagram : @Alianfatihah. Email : Alianfatihah@Gmail.com.

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023 Saksi memberitahu ibu Saksi bahwa ada postingan di Aplikasi Twitter dengan nama akun @Adellahot berupa video bermuatan assusila atau pornografi yang dimana dalam video tersebut adalah adik kandung Saksi sendiri yang bernama CELENA NAYLA SAHFWA. Awalnya Saksi masih tidak percaya dengan postingan video di aplikasi twitter tersebut, setelah Saksi amati bahwa benar dalam video di aplikasi twitter tersebut adalah adek kandung Saksi yang bernama CELENA NAYLA SAHFWA, karena Saksi melihat nama seragam sekolah adek Saksi yang bernama CELENA NAYLA SAHFWA;

- Bahwa ternyata Terdakwa yang menyebarkan foto dan video adek kandung Saksi CELENA NAYLA SAHFWA tersebut di media sosial sampai viral/beredar di Twitter dengan nama akun @adllahot:

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila atau pornografi Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA ke media social sampai viral /beredar di twitter dengan nama akun @adellahot tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA malu, dikeluarkan dari sekolah dan membuat keluarga malu dengan tersebarnya foto dan video Assusila atau pornografi adik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MOHAMMAD HILMI FAWAAZ, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, dalam waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di SMAN 91 Jakarta Jln. Lembah

Halaman 9 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar No. 11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI, terhadap korbannya adalah teman Saksi bernama Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA;

- Bahwa Saksi sebagai Pelajar kelas XI di SMAN 91 Jakarta yang beralamat di Jl. Lembah Lontar No.11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dan hubungan Saksi dengan perkara ini adalah Saksi dikirim foto dan video asusila oral sex yang mana perempuannya teman kelas Saksi yang bernama CELENA NAYLA SHAFWA dan laki-lakinya tidak diketahui mukanya adalah Terdakwa, yang dikirimkan lewat Whatsaap dengan nomor 081283363213 sekitar bulan Juni – Juli 2022 di Belakang sekolah di SMAN 91 Jakarta;

- Bahwa sarana komunikasi yang Saksi miliki dan biasa Saksi pergunakan sehari-hari berupa: HP : 085717766138, Whatsapp : 085717766138, Twitter: PemburuLink dengan nama ID @Mencariasupan, Email; Babangajah2018@gmail.com dengan password jakarta****, MOHAMMAD fawwaz27@smp.belajar.ID dengan password Saksi lupa dan hilmiajah082@gmail.com password Saksi lupa juga.

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak. CELENA NAYLA SHAFWA dengan kerugian IMATERIL yaitu nama baik Sdri. CELENA NAYLA SHAFWA dan keluarga Sdri. CELENA NAYLA SHAFWA menjadi tercemar dan malu.

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah yang menyebarkan foto dan video tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan adalah Terdakwa, karena Saksi dikirim video asusila oral sex yang mana perempuannya teman kelas Saksi yang bernama CELENA NAYLA SHAFWA dengan laki-lakinya yang tidak diketahui mukanya, namun telah diakui oleh Terdakwa kalau laki-laki itu adalah Terdakwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan media/sarana Handphone yang dikirim ke Whatsaap Saksi, dikirim lewat whatsapp dengan nomor 081283363213 sekitar bulan Juni – Juli 2022 di belakang sekolah di SMAN 91 Jakarta dan kemudian Saksi disuruh untuk mengirimkan kepada kakak kelas Saksi seperti: Sdr.ARKAN dan Sdr.AKBAR karena takut dengan Terdakwa maka Saksi mengirimkan lewat whatsapp ke Sdr.ARKAN dan Sdr.AKBAR;

Halaman 10 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada sekitar bulan Juni – Juli 2022 bertempat di belakang sekolah di SMAN 91 Jakarta di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, waktu itu Saksi sedang minum es teh manis di warung bersama dengan teman sekelas yang bernama Sdr.ARIL dan juga kakak kelas Saksi yaitu Terdakwa, Sdr. ARKAN dan Sdr. AKBAR, kemudian Terdakwa mengirimkan Saksi foto sekitar 65 buah dan video sekitar 15 buah video asusila oral sex lewat Whatsaap dengan nomor 081283363213, yang mana perempuannya teman sekelas Saksi yang bernama CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak kelihatan mukanya,

- Bahwa waktu itu Saksi disuruh untuk menyimpan digoggle drive, setelah disimpan di goglee drive Saksi disuruh mengirimkan kepada kakak kelas Saksi yaitu Sdr.ARKAN dan Sdr.AKBAR, setelah Saksi mengirimkan lewat Whatsaap, tidak lama Saksi pulang ke rumah di Kp. Gandaria No.3 RT.002 RW.007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, lalu Saksi mengunci file tersebut di gogle drive, namun Sdr.AKBAR menanyakan lewat Whatsaap ke Saksi *"koq linknya atau google drive tidak bisa dibuka mi"*, Saksi menjawab karena udah dikunci dan yang bisa membuka aksesnya hanya Saksi saja, sekitar seminggu kemudian Saksi menghapus google drive serta Saksi sekaligus menghapus juga file foto dan video yang dikirimi Terdakwa dan Saksi juga menghapus kiriman link atau goggle drive ke Sdr.ARKAN dan Sdr.AKBAR;

- Bahwa setahun kemudian tepatnya bulan Mei-Juni 2023 Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut, di SMAN 91 Jakarta yang beralamat di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Saksi diberitahu oleh MOHAMMAD RAKA FIRMANSYAH (Anggota Osis), yang berisi: *"hey mi sudah tau lom skandalnya Anak CELENA NAYLA SHAFWA di Twitter"*, Saksi jawab: *"belum tahu dan emang ada apaan sih, emangnya sudah viral banget dan koq sudah tersebar, perasaan gua sudah hapus video lama"*, dan dijawab RAKA: *"gak tau mi tiba-tiba ada diberanda di Twitter"*;

Halaman 11 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, Saksi dihubungi oleh Sdri. CELENA NAYLA SHAFWA menggunakan video call whatsapp dalam komunikasi tersebut Anak CELENA NAYLA SHAFWA: coba mi apa yang kamu mau bahas....;
 - Bahwa benar Saksi mendapatkan foto sekitar 65 buah dan video sekitar 15 buah video asusila oral sex tersebut dari Terdakwa langsung, yang dikirimnya via Whatsaap, pelakunya yang perempuannya teman Saksi CELENA NAYLA SHAFWA dan laki-lakinya Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak kelihatan mukanya;
 - Bahwa yang bisa membuka Link Gogle Drive, yang Saksi buat untuk menyimpan foto sekitar 65 buah dan video sekitar 15 buah video asusila oral sex tersebut, adalah Saksi sendiri dan siapapun tidak ada yang bisa membukanya tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa yang membuat Saksi mau melakukan keinginan Terdakwa untuk menyimpan file porno Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa di google drive, dan mengirimkan link google drive kepada kakak kelas Saksi Sdr.ARKAN dan Sdr.AKBAR, adalah karena Saksi takut dimarahai dan dipukulin oleh Terdakwa,
 - Bahwa Saksi tidak mengirimkan foto sekitar 65 buah dan video sekitar 15 buah video asusila oralsex CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa ke siapapun selain dari kepada kakak kelas Saksi Sdr.ARKAN dan Sdr.AKBAR, namun Saksi tidak mengijinkan siapapun untuk melihat Link Gogle Drive yang Saksi kirimkan ke Sdr.AKBAR dan Sdr.ARKAN;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengupload foto dan video asusila oral sex teman sekelas Saksi yang bernama CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa di twitter atau Instagram atau media sosial lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akun twitter @adellahot yang ada video video asusila oral sex teman sekelas Saksi bernama CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk meng-upload video dan foto-foto porno CELENA NAYLA SHAFWA, supaya satu sekolah mengetahui dan dan membuat malu Anak. CELENA NAYLA SHAFWA dan keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi ARRIEL FEBRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, terjadi di bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2022, bertempat di Jl.Lembah Lontar No.11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah CELENA NAYLA SHAFWA;

- Bahwa Saksi hanya mengerti sarana komunikasi internet/media elektronik hanya beberapa saja, sarana komunikasi internet/media elektronik yang Saksi pergunakan tersebut yaitu seperti sebagai berikut:

1. Email: ariellfersyh@gmail.com, sejak tahun 2019, Untuk akun login youtube dan untuk akun login medsos;
2. Instagram: ariellfersyh sejak Tahun 2018, untuk Pribadi;
3. Whatsapp: dengan nomor 0895356832000, sejak tahun 2018, untuk pribadi;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi dugaan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut sekitar bulan April 2023, pada saat Saksi sedang nongkrong di daerah Tipar dekat sekolah SMA 91 ada teman Saksi yang memberitahu tentang video yang bermuatan asusila di Twitter dan menanyakan kepada Saksi "kenal gak sama angkatan lo yang cewe viral itu, Saksi jawab kalo orangnya kenal, Cuma kalo video viralnya di Twitter Saksi tidak tahu", Saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan video tersebut dan Saksi dulu pernah simpan video tersebut namun video tersebut sudah Saksi hapus;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan video tersebut dan Saksi dulu pernah simpan video tersebut namun video tersebut sudah Saksi hapus;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak CELENA NAYLA SHAFWA dengan kerugian IMATERIL yaitu nama baik Anak CELENA NAYLA SHAFWA dan keluarga Anak CELENA NAYLA SHAFWA menjadi tercemar dan malu;

- Bahwa yang mentransmisikan dokumen elektronik atau menyebarkan foto dan video tindak pidana yang memiliki muatan kesusilaan adalah Terdakwa, karena Saksi dikirim video bermuatan asusila oral sex oleh Terdakwa melalui media Via AIRDROP, yang ada pada video tersebut perempuannya bernama CELENA NAYLA SHAFWA dan laki-lakinya tidak terlihat mukanya, namun di akui oleh Terdakwa bahwa yang ada

Halaman 13 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada video tersebut adalah Terdakwa, pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya seingat Saksi menggunakan media/sarana Handphone Iphone melalui Vitur Airdrop;

- Bahwa kejadiannya bermula sekitar bulan Juni 2022 di belakang sekolah di SMAN 91 Jakarta di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sekitar ba'da Magrib pukul 18.00 Wib -19.00 Wib, yang mana pada saat itu di warung kami sedang nongkrong ada 5 orang yaitu: SAKSI, TERDAKWA, Sdr.HILMI, Sdr.AKBAR dan Sdr.ARIL, pada saat itu Terdakwa menunjukan video kepada Saksi dan 2 teman Saksi dengan berkata: "mau lihat video nggak,," kemudian setelah itu Saksi dikirim sekitar 3 buah video bermuatan asusila oral sex oleh Terdakwa melalui media yang Saksi lupa melalui media apa antara Via AIRDROP yang mana pada video tersebut perempuannya bernama CELENA NAYLA SHAFWA dan laki-lakinya tidak terlihat mukanya namun di akui oleh Terdakwa bahwa laki-laki yang ada pada video tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengirimkan video tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyebarkan video tersebut dengan menyampaikan: "udah sebarin aja itu", dan Saksi menjawab: "jangan dib jangan disebar video", setelah itu Saksi pulang dan selang dua hari kemudian Saksi menghapus Video tersebut karena takut dilihat orang lain dan Anak CELENA NAYLA SHAFWA;

- Bahwa seminggu kemudian Handphone Iphone 6 plus warna warna abu-abu milik Saksi yang dikirim video asusila oral sex oleh Terdakwa, rusak lalu Handphone tersebut Saksi jual di facebook karena sering rusak;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan 3 buah video asusila oral sex melalui Handphone Iphone di fitur AIRDROP kepada Saksi, setelah melihat semua video asusila oral sex, Saksi lalu menghapusnya dari hp Saksi;

- Bahwa setahu Saksi tentang link google drive yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan foto dan video bermuatan asusila oral sex dirinya dengan CELENA NAYLA SHAFWA, dibuat oleh Sdr.HILMI atas suruhan Terdakwa, Link Google Drive tersebut digunakan untuk menyimpan video bermuatan asusila oral sex tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi ARKAN WIJDAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Benar saksi diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Benar tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan terjadi dalam kurun waktu bulan mei sampai dengan bulan juli tahun 2022 di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur yang dilakukan Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFFARI dan korbannya adalah anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA;

- Bahwa Saksi belum bekerja karena baru lulus sekolah di SMAN 91 Jakarta yang beralamat di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit , Jakarta Timur dan saat ini sedang proses mendaftar ke perguruan tinggi /universitas dan hubungan Saksi dengan perkara ini adalah Saksi dikirim video bermuatan asusila oral sex oleh Terdakwa melalui media yang Saksi lupa melalui media apa antara Via Airdrop atau Via Aplikasi LINE yang mana pada video tersebut perempuannya bernama CELENA NAYLA SHAFWA dan laki-lakinya tidak terlihat mukanya namun di akui oleh Terdakwa kalau yang ada pada video tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Juni – Juli 2022 di Belakang sekolah di SMAN 91 Jakarta sekitar ba'da magrib pukul 18.00 Wib -19.00 Wib yang mana pada saat itu ada 5 orang antara lain Saksi, Sdr. ADIB, Sdr. HILMI, Sdr. AKBAR dan Sdr. ARIL.

- Benar Saksi hanya mengerti sarana komunikasi internet/media elektronik hanya beberapa saja, sarana komunikasi internet/media elektronik yang Saksi pergunakan seperti: Email, Facebook, Instagram, Whatsapp, Line;

- Bahwa Saksi tahu terjadinya dugaan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut, adalah sekitar di awal bulan Mei 2023, pada saat Saksi sedang nongkrong di daerah klender ada teman Saksi yang memberitahu tentang video yang bermuatan asusila di Twitter dan menanyakan kepada Saksi "Khan ini adik kelas lu kan, kok ada di Twitter

Halaman 15 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambil menunjukkan video kepada Saksi. lalu Saksi menjawab "nggak tahu";,,"

- Bahwa kemudian setelah itu beberapa hari kemudian Saksi bertemu keluarga Anak CELENA NAYLA SHAFWA yaitu bapak dan Ibu nya di belakang sekolah SMA 91 Jakarta untuk menanyakan tentang siapa yang nyebarin dan masih tersimpan tidak video tersebut sekarang dan Saksi menjawab Saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan video tersebut dan Saksi dulu pernah simpan video tersebut namun video tersebut sudah Saksi hapus;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdri. CELENA NAYLA SHAFWA dengan kerugian IMATERIL yaitu nama baik Sdri. CELENA NAYLA SHAFWA dan keluarga Sdri. CELENA NAYLA SHAFWA menjadi tercemar dan malu.

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah yang menyebarkan foto dan video tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan adalah Terdakwa, karena Saksi juga dikirim video bermuatan asusila oral sex oleh Terdakwa melalui media yang Saksi lupa melalui media apa antara Via AIRDROP atau Via Aplikasi LINE yang mana pada video tersebut perempuannya bernama CELENA NAYLA SHAFWA dan laki-lakinya tidak terlihat mukanya namun di akui oleh Terdakwa bahwa yang ada pada video tersebut adalah Terdakwa, dalam melakukan perbuatannya seingat Saksi, Terdakwa menggunakan media/sarana Handphone Iphone melalui Vitur Airdrop.

- Benar pada sekitar bulan bulan Juni – Juli 2022 di Belakang sekolah di SMAN 91 Jakarta di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, waktu itu sekitar ba'da magrib pukul 18.00 Wib -19.00 Wib yang mana pada saat itu di warung, Saksi sedang nongkrong bersama dengan 4 orang teman, yaitu: SAKSI, Sdr.HILMI, Sdr.AKBAR, Sdr.ARIL dan Sdr.ADIB (TERDAKWA), saat itu Terdakwa menunjukan video kepada Saksi dan 3 teman Saksi dengan berkata "mau lihat sesuatu nggak,," kemudian setelah itu menyampaikan kepada Saksi "khan lu mau gua kirimin nggak.." dan Saksi menjawab "terserah.." lalu Saksi dikirim sekitar 2 video bermuatan asusila oral sex oleh Terdakwa melalui media yang Saksi lupa melalui media apa antara Via AIRDROP atau Via Aplikasi LINE yang mana pada video tersebut perempuannya bernama CELENA NAYLA SHAFWA dan laki-lakinya

Halaman 16 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlihat mukanya, namun diakui oleh Terdakwa bahwa Laki-laki yang ada pada video tersebut adalah Terdakwa;

- Benar kemudian setelah mengirimkan video tersebut terdakwa menyuruh Saksi untuk menyebarkan video tersebut dengan menyampaikan "udah sebarin aja itu." dan Saksi menjawab "ahh ngaco lu." setelah itu Saksi pulang dan selang dua hari kemudian Saksi menghapus Video tersebut karena takut dilihat pacar dan orang lain dan seminggu kemudian Handphone Saksi rusak lalu Handphone tersebut Saksi jual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ANJAR MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan terjadi dalam kurun waktu bulan mei sampai dengan bulan juli tahun 2022 di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, yang dilakukan Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI dan korbannya adalah anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA;

- Bahwa Saksi belum bekerja karena Saksi masih sekolah di SMAN 91 Jakarta kelas XII yang beralamat di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dan hubungan Saksi dengan perkara ini adalah Saksi dikirim video bermuatan asusila oral sex oleh Terdakwa melalui media Aplikasi Whatsaap, sekitar bulan Juli 2022 sekitar ba'da magrib pukul 18.00 Wib -19.00 Wib pada saat Saksi di rumah di Kp. Tipar, Rt. 004 Rw. 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang mana pada video tersebut perempuannya bernama CELENA NAYLA SHAFWA dan laki-lakinya tidak terlihat mukanya namun di akui oleh Terdakwa bahwa yang ada pada video tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya mengerti sarana komunikasi internet/media elektronik hanya beberapa saja, sarana komunikasi internet/media elektronik yang Saksi pergunakan, seperti Email, facebook dan Instagram;

Halaman 17 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut sekitar awal bulan Mei 2023 pada saat Saksi dikelas, ketua kelas Saksi yang memberitahu tentang video yang bermuatan asusila di Twitter. Saksi dulu pernah simpan video tersebut namun video tersebut sudah Saksi hapus;
- Benar yang menjadi korbannya adalah Anak CELENA NAYLA SHAFWA dengan kerugian IMATERIL yaitu nama baik ANak. CELENA NAYLA SHAFWA dan keluarga Anak CELENA NAYLA SHAFWA menjadi tercemar dan malu;
- Bahwa sekitar bulan sekitar bulan Juli 2022 sekitar ba'da magrib pukul 18.00 Wib -19.00 Wib, pada saat Saksi di rumah di Kp. Tipar, Rt. 004 Rw. 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Saksi pernah dikirim video bermuatan asusila oral sex oleh Terdakwa melalui media yang Via Aplikasi whatsapp, karena Saksi yang meminta foto dan video, lalu oleh Terdakwa dikirim sekitar 20 foto dan 17 video yang bermuatan asusila oral sex melalui media Aplikasi Whatsapp, di dalam video tersebut perempuannya bernama CELENA NAYLA SHAFWA dan laki-laknya tidak terlihat mukanya namun di akui oleh Terdakwa bahwa laki-laki yang ada pada video tersebut adalah Terdakwa, namun setelah beberapa jam Saksi menghapus foto dan video yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku yang menyebarkan foto dan video tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan adalah Terdakwa, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya seingat Saksi menggunakan media/sarana Handphone Iphone melalui whatsapp;
- Bahwa benar setelah mengirimkan videonya tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyebarkan video tersebut dengan menyampaikan "udah sebarin aja itu" dan Saksi menjawab "Saksi gak mau nyebar.."" dan dijawab oleh Terdakwa: "udah santai aja lah karena Saksi sudah tidak peduli sama Anak CELENA NAYLA SHAFWA";
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2023 pada saat Saksi dikelas, ketua kelas Saksi yang memberitahu tentang video yang bermuatan asusila di Twitter. Saksi dulu pernah simpan video tersebut namun video tersebut sudah Saksi hapus. dengan tampilan seperti dibawah;

Halaman 18 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melihat semua isi foto dan video asusila oral sex yang mana perempuannya teman kelas sudara yang bernama CELENA NAYLA SHAFWA dan yang laki-lakinya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa foto dan video asusila oral sex tersebut yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui Handphone Samsung S7 edge warna Silver melalui aplikasi whatsapp sekitar bulan Juli 2022 tersebut, namun Video tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah Saksi hapus;
- Bahwa keberadaan Handphone Samsung S7 edge milik Saksi yang dikirim video asusila oral sex oleh Terdakwa tersebut ada di rumah Saksi, Handphone Samsung S7 edge sekarang sudah rusak, tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa durasinya pastinya Saksi lupa namun seingat Saksi video tersebut durasinya kurang dari 2 menit;
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan video yang bermuatan sasusila tersebut kepada Saksi saat itu Saksi sedang sendiri di kamar;
- Benar setahu Saksi, teman-temani yang dikirim video yang bermuatan asusila tersebut oleh Terdakwa adalah ke 3 teman Saksi yang ada di situ semua yaitu Sdr. HILMI, Sdr. ARIL, dan Sdr. AKBAR dan setau Saksi mengirimkan nya melalui Google drive;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi BAYU LISTIYANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dan selaku penyidik pembantu pada Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana yang ada kaitannya dengan kejahatan Tipid Siber maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan terjadi dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2022 di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dilakukan Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI dan korbannya adalah anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, Saksi dan Tim dari Subdit IV/Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, telah menangkap Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI di tempat

Halaman 19 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan / Kosan di Jalan Dramaga Cantik Blok A3 Nomor 9, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 Wib tersebut, berdasarkan hasil analisa terhadap nomor telepon pelaku 081283363213, Saksi dan Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut berada di Jalan Dramaga Cantik Blok A3 Nomor 9 Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan koordinasi dengan Satpam dan Ketua RT, selanjutnya Saksi dan Tim menangkap Terdakwa di Kontrakan / Kosan di Jalan Dramaga Cantik Blok A3 Nomor 9, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/rumah/tempat tertutup lainnya berikut barang bukti dan dibawa ke Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kontrakan/ Kosan di Jalan Dramaga Cantik Blok A3 Nomor 9, Dramaga, Kabupaten Bogor Jawa Barat, bersama BRIPTU ANGGORO DWI CAHYO dan Tim dari Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dibawah pimpinan KOMPOL RUDI ARDIANA, S.H., S.I.K., M.I.K.

- Bahwa hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diamankan untuk disita adalah: 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna putih dan dengan nomor handphone 081283363213;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahli diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Benar sebagai Saksi Ahli dibidang Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam perkara diduga telah terjadi dengan perkara dugaan tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diketahui terjadi pada bulan Mei 2022 di Jakarta Timur. ;

Halaman 20 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi Ahli tidak kenal sama sekali dengan seseorang yang bernama NURDIANSYAH;
- Benar saksi Ahli tidak kenal sama sekali dengan seseorang yang bernama terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI.
- Benar terhadap fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terkait dengan ketentuan di dalam UU-ITE terdapat beberapa hal yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

- **Pertama:** tindakan berupa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara mengirimkan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) baik berupa tulisan (*text*), suara, gambar dan/atau kombinasinya.
- **Kedua:** tindakan pengiriman data elektronik untuk dapat diterima oleh lebih dari satu orang penerima adalah tindakan penyebaran (*distribusi*) data elektronik. Sedangkan tindakan pengiriman data elektronik untuk diterima oleh satu orang penerima adalah tindakan mentransmisikan. Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa tindakan transaksi elektronik bertumpu pada jumlah penerima. Hal ini bisa dilakukan dengan cara otomatis ataupun dengan cara tersendiri (*manual*).
- **Ketiga:** terhadap data elektronik yang bermuatan pornografi atau ketelanjangan adalah tindakan pelanggaran pasal 27 ayat (1) UU-ITE.
- **Keempat:** terhadap penerapan norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE terdapat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE).

Adapun batasan penerapan norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah sebagai berikut:

- Makna dari “muatan kesusilaan” bisa diartikan secara luas dan sempit. Jika diartikan secara sempit maka terbatas pada muatan pornografi yang mengacu pada Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jika diartikan secara luas maka adalah sesuatu

Halaman 21 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar nilai-nilai di masyarakat dan/atau yang melanggar aturan hukum;

- Apabila terkait pornografi, maka harus melihat konteks dari pornografi itu sendiri, karena apabila bertujuan pendidikan maka dikecualikan terhadap pelanggaran UU-ITE;
- Fokus norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah pada tindakan pentransmisiannya, bukan pada perbuatan yang ada di dalam data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik);
- Frasa “membuat dapat diaksesnya” harus diartikan disebarkan kepada umum.

- Benar berdasarkan penjelasan di atas dan mengaitkan dengan fakta yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya maka dapat dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Muhhamad Adib Ghaffari adalah tindakan pelanggaran pasal 27 ayat (1) UU-ITE. Pemenuhan kualifikasi pelanggaran adalah sebagai berikut:

- **Subjek norma:** adalah Sdr. Muhhamad Adib Ghaffari;
- **Objek norma:** adalah data elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, yaitu dalam konteks ini adalah muatan pornografi;
- **Operator norma:** adalah perbuatan yang dilarang;
- **Kondisi norma:** adalah telah terjadi pengiriman dan penyebaran data elektronik yang bermuatan pornografi (melanggar kesusilaan)

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan terjadi dalam kurun waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, bertempat di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang Terdakwa lakukan terhadap korbannya Anak CELENA NAYLA SHAFWA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA dan Terdakwa kenal sejak tahun 2021, dalam rangka hubungan pertemanan yaitu pacar Terdakwa saat di sekolah SMA, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 22 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengerti sarana komunikasi internet/media elektronik hanya beberapa saja, sarana komunikasi internet/media elektronik yang Tersangka pergunakan seperti: Email: bvssux@gmail.com Facebook: Muhammad adib ghaffari, Instagram: adibghaffari, Whatsapp: dengan nomor: 081283363213, Telegram: dengan nomor: 081283363213, Twitter: @adobegafree, Line: @adibmohammad;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika anak perempuan yang ada di tampilan / tangkapan layar tersebut, adalah Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA, yang masih dibawah umur, yang sedang melakukan kegiatan Oral Sex bersama dengan Terdakwa, dan yang mengambil foto/video perempuan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan Handphone iPhone 7 warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA pada saat kelas 1 SMA berpacaran dengan Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI selaku kakak kelasnya, selama empat bulan sejak dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, pada saat pacaran tersebut Anak saksi dengan Terdakwa melakukan oral sex dan di video menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna putih dan dengan nomor handphone 081283363213;
- Bahwa jika Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA tidak mengikuti kehendak Terdakwa, maka anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA mendapatkan ancaman dan kekerasan fisik;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2022 anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan bulan Juni – Juli 2022 bertempat di Belakang sekolah di SMAN 91 Jakarta di warung sekolah Jl. Lembah Lontar No.11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ, Saksi ARRIEL FEBRIANSYAH, Saksi ARKAN, dan Saksi AKBAR lagi berkumpul, kemudian Terdakwa mengirimkan foto sekitar 65 dan video sekitar 15 video yang ada muatan asusila yaitu oral sex dan foto telanjang anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA dengan seorang laki-laki yaitu Terdakwa lewat aplikasi whatsapp dengan nomor 081283363213 kepada saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ 085717766138, kemudian Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ diminta untuk menyimpan di Goggle Drive,

Halaman 23 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah disimpan di Google Drive, Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ diminta mengirimkan kepada Saksi ARRIEL FEBRIANSYAH, Saksi ARKAN, dan Saksi AKBAR, lalu Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ mengirimkan lewat whatsapp ke Saksi ARKAN dan Saksi AKBAR, tidak lama kemudian, Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ mengunci link di google drive lalu saksi AKBAR menanyakan lewat whatsapp ke Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ "koq linknya atau gogle drive tidak bisa dibuka mi", kemudian seminggu setelah itu Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ menghapus google drive serta menghapus juga file foto dan video yang dikirimkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ juga menghapus kiriman link atau Google Drive ke saksi ARKAN dan saksi AKBAR;

- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto dan video asusila anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA kepada saksi ANJAR secara cuma-cuma untuk dilihat oleh saksi ANJAR, kemudian sekitar bulan Mei - Juni 2023 di SMAN 91 Jakarta, beralamat di Jl. Lembah Lontar No.11 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan video dan foto bermuatan kesusilaan yang berisi tentang oral sex Anak CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa, adalah untuk membalas dendam dan rasa sakit hati Terdakwa kepada Anak CELENA NAYLA SHAFWA karena telah sering mempermainkan perasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan imbalan berupa uang dari hasil menyebarkan video dan foto bermuatan kesusilaan yang berisi tentang oral sex Anak CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik akun Twiiter dengan nama akun @adellahot tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana akun twiiter dengan nama akun @adellahot tersebut dibuat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui menggunakan sarana dan media apa saja dalam membuat akun Twiiter dengan nama akun @adellahot tersebut;
- Bahwa saat ini semua video dan foto yang bermuatan asusila (oral sex) Anak CELENA NAYLA sudah Terdakwa hapus dari Handphone Terdakwa, karena Terdakwa merasa menyesal telah menyebarnya, lalu Terdakwa menghapusnya;



- Bahwa selain video dan foto dari korban atas nama Aak. CELENA NAYLA SHAFWA tidak ada video dan foto orang lain yang Terdakwa sebarkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto dan Video bermuatan kesusilaan (Oral sex) Terdakwa dengan Anak CELENA NAYLA SHAFWA kepada beberapa teman Terdakwa, sehingga menyebar luas sampai ke berbagai media sosial adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna biru.
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman video dan screenshoot foto asusila.
- 1 (satu) buah baju seragam osis.
- 1 (satu) buah baju seragam pramuka.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna putih dengan nomor IMEI 359168075683476.

dan barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan serta barang bukti tersebut diperlihatkan oleh hakim kepada saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, Saksi BAYU LISTIYANTO, SH., dan Tim dari Subdit IV/Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, telah menangkap Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFFARI di tempat Kontrakan / Kosan di Jalan Dramaga Cantik Blok A3 Nomor 9, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena berdasarkan hasil analisa terhadap nomor telepon pelaku 081283363213, Saksi dan Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut berada di Jalan Dramaga Cantik Blok A3 Nomor 9 Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diamankan untuk disita adalah: 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna putih dan dengan nomor handphone 081283363213, yang diakuinya milik Terdakwa;
3. Bahwa tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, terjadi dalam waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, bertempat di Jl. Lembah Lontar No. 11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbannya Anak CELENA NAYLA SHAFWA, antara Terdakwa dengan Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA sudah kenal sejak tahun 2021, dalam hubungan pertemanan (pacaran);
4. Bahwa awalnya Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA pada saat kelas 1 SMA berpacaran dengan Terdakwa selaku kakak kelasnya, selama empat bulan sejak dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, pada saat pacaran tersebut Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa melakukan oral sex dan di video dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna putih dan dengan nomor handphone 081283363213, jika Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA tidak mengikuti kehendak Terdakwa, maka anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA mendapatkan ancaman dan kekerasan fisik, sampai kemudian sekitar bulan Juli 2022 anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan;
5. Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2022 bertempat di Belakang sekolah di SMAN 91 Jakarta di warung sekolah Jl. Lembah Lontar No.11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ, Saksi ARRIEL FEBRIANSYAH, Saksi ARKAN, dan Saksi AKBAR lagi berkumpul, kemudian Terdakwa mengirimkan foto sekitar 65 dan video sekitar 15 video yang ada muatan asusila yaitu oral sex dan foto telanjang anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA dengan seorang laki-laki yaitu Terdakwa lewat aplikasi whatsapp dengan nomor 081283363213 kepada saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ 085717766138, kemudian Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ diminta untuk menyimpan di Goggle Drive, setelah disimpan di Google Drive, Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ diminta mengirimkan kepada Saksi ARRIEL FEBRIANSYAH, Saksi ARKAN, dan Saksi AKBAR, lalu Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ mengirimkan

Halaman 26 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat whatsapp ke Saksi ARKAN dan Saksi AKBAR, namun tidak lama kemudian, Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ mengunci link di google drive, sampai saksi AKBAR menanyakan lewat whatsapp ke Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ "koq linknya atau gogle drive tidak bisa dibuka mi", kemudian seminggu setelah itu Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ menghapus google drive serta menghapus juga file foto dan video yang dikirimkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ juga menghapus kiriman link atau Google Drive ke saksi ARKAN dan saksi AKBAR;

6. Bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto dan video asusila anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA kepada saksi ANJAR secara cuma-cuma untuk dilihat oleh saksi ANJAR,

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan video dan foto bermuatan kesusilaan yang berisi tentang oral sex Anak CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa, adalah untuk membalas dendam dan rasa sakit hati Terdakwa kepada Anak CELENA NAYLA SHAFWA karena telah sering mempermainkan perasaan Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan imbalan berupa uang dari hasil menyebarkan video dan foto bermuatan kesusilaan yang berisi tentang oral sex Anak CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik akun Twiiter dengan nama akun @adellahot tersebut, dan Terdakwa juga tidak mengetahui kapan dan dimana akun twiiter dengan nama akun @adellahot tersebut dibuat, Terdakwa tidak mengetahui menggunakan sarana dan media apa saja dalam membuat akun Twiiter dengan nama akun @adellahot tersebut;

10. Bahwa saat ini semua video dan foto yang bermuatan asusila (oral sex) Anak CELENA NAYLA sudah Terdakwa hapus dari Handphone Terdakwa, karena Terdakwa merasa menyesal telah menyebarnya, lalu Terdakwa menghapusnya;

11. Bahwa selain video dan foto dari korban atas nama Aak. CELENA NAYLA SHAFWA tidak ada video dan foto orang lain yang Terdakwa sebar;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto dan Video bermuatan kesusilaan (Oral sex) Terdakwa dengan Anak CELENA NAYLA SHAFWA kepada beberapa teman Terdakwa, sehingga menyebar luas sampai ke berbagai media sosial adalah perbuatan yang melanggar

Halaman 27 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa MUHAMMAD ADIB GHAFARI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "*error in persona*" (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 28 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan ke persidangan orang bernama MUHAMMAD ADIB GHAFARI, yang sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun 11 (Sebelas) Bulan, dan mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa-lah** orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi "error in persona", namun untuk menentukan apakah **Terdakwa** secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, hal itu sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana selanjutnya, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa MUHAMMAD ADIB GHAFARI, sehingga unsur ini sudah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU DAPAT MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK, YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik tidak ada ijin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja dan atau tanpa hak atau melawan hukum**" mengandung pengertian bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan in casu menyadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dilakukan tanpa hak atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selain itu dapat pula dilakukan secara melawan hukum, yaitu cara-cara yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak pihak lain. Yang di maksud dengan "**sengaja**" adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "informasi elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Sedangkan yang dimaksud dengan "dokumen elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa menyebarkan foto dan Video bermuatan kesusilaan (Oral sex) Terdakwa dengan Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA kepada beberapa teman Terdakwa, sehingga menyebar luas sampai ke berbagai media sosial melalui aplikasi media;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap bahwa tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan terjadi dalam kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Lembah Lontar No. 11 yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFFARI Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dan korbannya adalah anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA;

Menimbang, bahwa berawal anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA pada saat kelas 1 SMA berpacaran dengan kakak kelasnya yaitu Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFFARI selama empat bulan sejak dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, pada saat pacaran tersebut anak Saksi dengan Terdakwa melakukan oral sex, yang di-videokan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna putih dan dengan nomor handphone 081283363213, jika Anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA tidak mengikuti kehendak Terdakwa, maka anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA mendapatkan ancaman dan kekerasan fisik, sampai kemudian sekitar bulan Juli 2022 anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA

Halaman 30 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA;

Menimbang, bahwa pengenalan anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa MOHAMMAD ADIB GHAFARI selaku kakak kelasnya, kemudian pacarana sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, pada saat pacaran tersebut Anak saksi dengan Terdakwa melakukan oral sex dan di video menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna putih dan dengan nomor handphone 081283363213, handphone milik Terdakwa, apabila Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA tidak mengikuti kehendak Terdakwa untuk Oral sex, maka anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA mendapatkan ancaman dan kekerasan fisik dari Terdakwa, sampai sekitar bulan Juli 2022 anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa setelah putus dari anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA sekitar bulan Juli 2022 bertempat di Belakang sekolah di SMAN 91 Jakarta di warung sekolah Jl. Lembah Lontar No.11 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ, Saksi ARRIEL FEBRIANSYAH, Saksi ARKAN, dan Saksi AKBAR lagi berkumpul, kemudian Terdakwa mengirimkan foto sekitar 65 dan video sekitar 15 video yang ada muatan asusila yaitu oral sex dan foto telanjang anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA dengan seorang laki-laki yaitu Terdakwa lewat aplikasi whatsapp dengan nomor 081283363213 kepada saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ 085717766138, kemudian Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ diminta untuk menyimpan di Goggle Drive, setelah disimpan di Google Drive, Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ diminta mengirimkan kepada Saksi ARRIEL FEBRIANSYAH, Saksi ARKAN, dan Saksi AKBAR, lalu Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ mengirimkan lewat whatsapp ke Saksi ARKAN dan Saksi AKBAR, tidak lama kemudian, Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ mengunci link di google drive lalu saksi AKBAR menanyakan lewat whatsapp ke Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ "koq linknya atau gogle drive tidak bisa dibuka mi", kermudian seminggu setelah itu Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ menghapus google drive serta menghapus juga file foto dan video yang dikirimkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ juga menghapus kiriman link atau Google Drive ke saksi ARKAN dan saksi AKBAR;

Halaman 31 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain kepada Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ, Saksi ARKAN, Saksi AKBAR, dan Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ, Terdakwa juga mengirimkan foto dan video asusila anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA kepada saksi ANJAR secara cuma-cuma untuk dilihat oleh saksi ANJAR;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan video dan foto bermuatan kesusilaan yang berisi tentang oral sex Anak CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa, adalah untuk membalas dendam dan rasa sakit hati Terdakwa kepada Anak CELENA NAYLA SHAFWA karena telah sering mempermainkan perasaan Terdakwa, dan Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berupa uang dari hasil menyebarkan video dan foto bermuatan kesusilaan yang berisi tentang oral sex Anak CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H, M.H perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (1) UU-ITE terdapat beberapa hal yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

- **Pertama:** tindakan berupa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara mengirimkan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) baik berupa tulisan (*text*), suara, gambar dan/atau kombinasinya.
- **Kedua:** tindakan pengiriman data elektronik untuk dapat diterima oleh lebih dari satu orang penerima adalah tindakan penyebaran (distribusi) data elektronik. Sedangkan tindakan pengiriman data elektronik untuk diterima oleh satu orang penerima adalah tindakan mentransmisikan.
- **Ketiga:** terhadap data elektronik yang bermuatan pornografi atau ketelanjangan adalah tindakan pelanggaran pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan mengaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka **dapat disimpulkan** bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ADIB GHAFFARI (**Subjek Norma**), dengan sengaja telah mengirimkan foto sekitar 65 dan video sekitar 15 video (**Objek norma**) adalah data elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan (pornografi) yang ada muatan asusila yaitu oral sex terhadap alat kelamin laki-laki yaitu Terdakwa dan foto telanjang anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA lewat aplikasi whatsapp dengan nomor 081283363213 (**Operator norma**), kepada saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ 085717766138, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ untuk menyimpan di Goggle Drive, setelah disimpan di Google Drive,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD HILMI FAWAAZ diminta mengirimkan lewat whatsapp kepada Saksi ARRIEL FEBRIANSYAH, Saksi ARKAN dan Saksi AKBAR, kemudian pada kesempatan lain, Terdakwa sendiri juga yang langsung mengirimkan foto dan video asusila Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa kepada Saksi ANJAR secara cuma-cuma untuk dilihat oleh saksi ANJAR, perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto-foto dan Video bermuatan kesusilaan (Oral sex) Terdakwa dengan Anak CELENA NAYLA SHAFWA kepada beberapa teman Terdakwa, telah terjadi pengiriman dan penyebaran data elektronik yang bermuatan pornografi (melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang dilarang (**Kondisi norma**), yang dilakukan oleh Terdakwa **dengan sengaja** dan tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan tersebarnya foto dan video, Assusila atau pornografi Anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA dengan Terdakwa, yang dapat diakses yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perbuatan Terdakwa tersebut merugikan dan memalukan Anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA dan keluarganya, yang mengakibatkan anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA dikeluarkan dari sekolah dan menyebar luas sampai ke berbagai media sosial adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ke-2, yaitu: Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Dapat Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan, telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna biru,
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman video dan screenshot foto asusila, dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna putih dengan nomor IMEI 359168075683476,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju seragam OSIS dan
- 1 (satu) buah baju seragam pramuka,

yang telah disita dari Anak saksi bernama CELENA NAYLA SHAFWA, ada pemiliknya yang sah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Anak saksi bernama CELENA NAYLA SHAFWA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA dikeluarkan dari sekolah dan membuat keluarga dari anak saksi CELENA NAYLA SHAFWA malu dengan tersebarnya foto-foto dan video Assusila atau pornografi anak Saksi CELENA NAYLA SHAFWA;
- Bahwa Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya, namun Terdakwa masih tetap menyalahkan anak Saksi CELENA NAYLA SHAFW,

Halaman 34 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



yang berarti bahwa Terdakwa tidak bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** MUHAMMAD ADIB GHAFARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Dapat Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik, Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan"*, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan, juga membayar pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (Satu Milyard Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna biru.
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman video dan screenshot foto asusila.
 - 1 (satu) buah baju seragam osis.
 - 1 (satu) buah baju seragam pramuka.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna putih dengan nomor IMEI 359168075683476.

Semuanya dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023, oleh kami, **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nyoman Suharta, S.H.** dan **FX. Herusantoso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Nopember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kasmawati, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Pratama Hadi Karsono, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Suharta, S.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

FX. Herusantoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hendrawati, S.H.

Halaman 36 dari 36
Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim